

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MARKETING DIGITAL, PRODUCCION AUDIOVISUAL Y HERRAMIENTAS DIGITALES

Entre los suscritos:

THROUGH AIR / JUAN JOSE TRUJILLO, identificado con cedula de ciudadanía No. [●], con domicilio en [●], correo electronico [●], quien para efectos del presente contrato actuara como **EL PROVEEDOR**; y

RIOMAGGIORE RG S.A.S., sociedad identificada con NIT 901954113-[●], con domicilio en [●], representada legalmente por [●], identificado(a) con cedula de ciudadanía No. [●], correo electronico [●], quien para efectos del presente contrato actuara como **EL CLIENTE**;

acuerdan celebrar el presente contrato de prestacion de servicios, que se regira por las siguientes clausulas:

1. Objeto

EL PROVEEDOR se obliga a prestar a favor de EL CLIENTE servicios de estrategia digital, pauta, contenido, produccion audiovisual, pagina web, automatizacion de WhatsApp Business, registro virtual, soporte digital para sala de ventas y seguimiento de indicadores, con ocasion de la apertura comercial del proyecto inmobiliario **Rio Maggiore Town House**, ubicado en Armenia, Quindio.

EL CLIENTE declara que conoce y acepta que el presente contrato regula la ejecucion de una estrategia de medios y servicios digitales, y no constituye promesa de venta inmobiliaria, intermediacion inmobiliaria, mandato comercial de ventas, corretaje, ni garantia de resultados comerciales especificos.

2. Vigencia y cronograma

La vigencia del contrato sera de cinco (5) semanas, desde el **27 de abril de 2026** hasta el **6 de junio de 2026**, salvo que las partes acuerden una extension por escrito.

El cronograma general sera el siguiente:

Fase	Fecha estimada	Alcance principal
Sprint 1	27 de abril de 2026	Arranque digital, definicion de KPIs, estrategia, configuracion inicial y pauta
Sprint 2	5 de mayo de 2026	Prelanzamiento digital, calendario, piezas iniciales y optimizacion
Sprint 3	12 de mayo de 2026	Produccion, desarrollo web, campanas y automatizaciones
Sprint 4	19 de mayo de 2026	Preparacion final, ajustes, seguimiento y soporte de apertura

Fase	Fecha estimada	Alcance principal
Produccion audiovisual	29 de mayo de 2026	Grabacion en locacion, fotografia, video y drone 4K, sujeto a permisos y clima
Apertura	6 de junio de 2026	Soporte digital para sala de ventas

Las fechas podran ajustarse cuando existan retrasos en la entrega de insumos, aprobaciones, accesos, autorizaciones, permisos, decisiones comerciales o pagos a cargo de EL CLIENTE.

3. Alcance de los servicios

EL PROVEEDOR ejecutara los siguientes servicios:

1. **Estrategia de redes sociales:** benchmark, linea grafica, calendario de publicaciones, textos, direccion creativa y respuesta a usuarios en Instagram, Facebook y TikTok durante la vigencia del contrato.
2. **Contenido:** diseno de hasta siete (7) piezas mensuales, con sus adaptaciones para feed y stories, utilizando renders, imagenes, videos, textos e informacion entregada o aprobada por EL CLIENTE.
3. **Pauta digital:** configuracion, administracion y optimizacion de campanas en Meta Ads y Google Ads, segun presupuesto aprobado por EL CLIENTE.
4. **Pagina web del proyecto:** diseno, desarrollo y publicacion de una pagina web informativa para Rio Maggiore, con CMS basico, formulario o registro virtual y plantilla de tratamiento de datos personales.
5. **WhatsApp Business:** configuracion de flujo de captura de leads, respuestas automaticas, agendamiento de visitas y transferencia de contactos al equipo comercial de EL CLIENTE.
6. **Produccion audiovisual:** jornada de grabacion en locacion el 29 de mayo de 2026, incluyendo drone 4K, fotografia, video institucional y video introductorio de sala de ventas.
7. **Sala de ventas:** codigo QR publico, material digital de soporte y apoyo en configuracion de datáfonos Bolt, sujeto a disponibilidad, aprobacion y politicas del proveedor de pagos.
8. **Reportes:** lectura de KPIs, seguimiento de pauta, optimizacion y plan de accion semanal hasta la fecha de apertura.

4. Exclusiones

No estan incluidos, salvo acuerdo escrito y cotizacion adicional:

1. Compra de dominio, hosting premium, certificados, licencias, plugins, bancos de imagenes, musica, tipografias, herramientas de automatizacion, software o integraciones pagas.
2. Presupuesto de pauta superior al indicado en este contrato.
3. Produccion audiovisual adicional a una (1) jornada de grabacion.
4. Rondas ilimitadas de cambios.
5. Community management posterior al 6 de junio de 2026.
6. Administracion comercial de leads, cierre de ventas, llamadas, negociaciones o asesoria inmobiliaria.

7. Tramites legales, politicas juridicas definitivas, documentos de compraventa, promesas de compraventa o reglamentos inmobiliarios.
8. Costos de desplazamiento, viaticos, modelos, locaciones, permisos, seguridad, alimentacion o alquiler de equipos no previstos expresamente.

5. Valor y forma de pago

El valor total del contrato es de **DIEZ MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS (\$10.000.000 COP)**, mas los impuestos que legalmente correspondan si aplican.

EL CLIENTE pagara a EL PROVEEDOR asi:

Cuota	Valor	Fecha de pago	Concepto
Pago inicial	\$4.000.000 COP	27 de abril de 2026, contra firma	Inicio, estrategia, configuracion y Sprint 1
Saldo diferido	\$6.000.000 COP	6 de julio de 2026	Saldo total de servicios contratados, pagadero 30 dias calendario despues de la apertura

El presupuesto de medios de **\$550.000 COP** para pauta digital en Meta y Google sera asumido por EL CLIENTE. Si dicho valor es entregado a EL PROVEEDOR para administracion, se destinara exclusivamente a pauta digital, sin constituir honorarios.

Todo pago debera realizarse a la cuenta o medio indicado por EL PROVEEDOR por escrito. Los pagos se imputaran primero a intereses, costos de cobro y saldos vencidos, y luego a capital.

6. Mora e intereses

La falta de pago de cualquier suma en la fecha pactada constituira mora automatica, sin necesidad de requerimiento judicial o extrajudicial.

En caso de mora, EL CLIENTE pagara intereses moratorios a la tasa maxima legal permitida en Colombia, liquidados desde el dia siguiente al vencimiento y hasta el pago total.

EL PROVEEDOR podra suspender la ejecucion de servicios, entregas, publicaciones, pauta, soportes, accesos o archivos finales mientras exista mora, sin que ello constituya incumplimiento suyo ni genere indemnizacion a favor de EL CLIENTE.

7. Entregables, cambios y aprobaciones

EL PROVEEDOR presentara los entregables por medios digitales, incluyendo correo electronico, enlaces, carpetas compartidas, WhatsApp o herramientas de gestion acordadas.

EL CLIENTE tendra un plazo maximo de dos (2) dias habiles para aprobar, comentar o solicitar ajustes sobre cada entregable. Si EL CLIENTE no responde dentro de dicho plazo, el entregable se entendera aprobado para efectos de continuidad del cronograma.

Cada pieza o entregable incluye hasta dos (2) rondas razonables de ajustes, siempre que los cambios solicitados mantengan el alcance inicial. Cambios de concepto, direccion creativa, estructura, formato, objetivo comercial, informacion base o requerimientos nuevos podran ser cotizados adicionalmente.

8. Obligaciones de EL PROVEEDOR

EL PROVEEDOR se obliga a:

1. Ejecutar los servicios con diligencia profesional y de acuerdo con el alcance pactado.
2. Informar avances, riesgos y necesidades de informacion de manera razonable.
3. Administrar el presupuesto de pauta aprobado conforme a los objetivos de la campana.
4. Guardar confidencialidad sobre informacion no publica de EL CLIENTE.
5. Entregar reportes de seguimiento por sprint.
6. Corregir errores atribuibles a su ejecucion dentro de un plazo razonable.

9. Obligaciones de EL CLIENTE

EL CLIENTE se obliga a:

1. Pagar oportunamente los valores pactados.
2. Entregar informacion veraz, completa y actualizada sobre el proyecto Rio Maggiore.
3. Entregar renders, logos, manuales de marca, fotografias, videos, textos, precios, disponibilidad, ubicacion, permisos y cualquier insumo necesario.
4. Autorizar accesos a cuentas publicitarias, redes sociales, WhatsApp Business, dominio, hosting, herramientas de analitica y demas plataformas necesarias.
5. Revisar y aprobar oportunamente los entregables.
6. Obtener permisos de locacion, uso de imagen, vuelo de drone cuando aplique, autorizaciones internas y autorizaciones de terceros.
7. Responder por la veracidad de la informacion comercial, juridica, tecnica e inmobiliaria publicada.
8. Gestionar directamente los leads, citas, negociaciones, separaciones, ventas y relacion con compradores.

10. No garantia de resultados comerciales

EL CLIENTE reconoce que los resultados de marketing, incluyendo alcance, clics, leads, agendamientos, asistencia a sala de ventas, separaciones o ventas, dependen de multiples factores externos a EL PROVEEDOR, tales como presupuesto, condiciones del mercado, producto, precio, ubicacion, oferta comercial, reputacion, gestion del equipo de ventas, tiempos de respuesta, aprobaciones y plataformas de terceros.

Por lo tanto, EL PROVEEDOR no garantiza un numero minimo de leads, ventas, visitas, conversiones, ingresos o asistencia, sino la prestacion diligente de los servicios contratados.

11. Datos personales

Para efectos de la Ley 1581 de 2012 y normas concordantes, EL CLIENTE actuara como responsable del tratamiento de los datos personales capturados en la campana, y EL PROVEEDOR actuara como encargado cuando trate datos por cuenta de EL CLIENTE.

EL CLIENTE sera responsable de contar con autorizaciones, avisos de privacidad, politicas de tratamiento, finalidades y bases legales suficientes para capturar y usar datos de prospectos, clientes y usuarios.

EL PROVEEDOR usara los datos personales exclusivamente para ejecutar el presente contrato y no los vendera, cederá ni usara para fines propios no autorizados. Finalizado el contrato, EL PROVEEDOR entregara o eliminara la informacion personal que razonablemente solicite EL CLIENTE, salvo aquella que deba conservar por obligaciones legales, contables o de defensa.

12. Propiedad intelectual y uso de materiales

EL CLIENTE conserva la titularidad sobre su marca, logos, renders, informacion comercial, imagenes y demas materiales propios entregados a EL PROVEEDOR.

Una vez pagado el valor total del contrato, EL CLIENTE recibira una licencia de uso amplia sobre las piezas, videos, fotografias, textos, pagina web y materiales finales producidos por EL PROVEEDOR para la promocion del proyecto Rio Maggiore.

Salvo pacto escrito distinto, EL PROVEEDOR conserva la titularidad sobre metodologias, plantillas, estructuras, know-how, sistemas, codigo reutilizable, flujos, prompts, configuraciones generales, conceptos previos y herramientas propias usadas en la ejecucion del contrato.

EL PROVEEDOR podra incluir el proyecto, piezas, resultados generales y capturas no confidenciales en su portafolio, propuestas comerciales, redes y casos de estudio, salvo solicitud escrita en contrario por parte de EL CLIENTE.

13. Plataformas y terceros

EL CLIENTE reconoce que Meta, Google, WhatsApp, Bolt, proveedores de hosting, dominios, pasarelas, bancos, APIs y demas plataformas de terceros operan bajo sus propias politicas, tiempos, aprobaciones, restricciones, costos y disponibilidad.

EL PROVEEDOR no sera responsable por suspensiones, rechazos de anuncios, cambios de algoritmo, bloqueos, caidas, limitaciones, demoras, variaciones de costo, aprobaciones o decisiones tomadas por dichas plataformas, siempre que no sean causadas por culpa grave o dolo de EL PROVEEDOR.

14. Confidencialidad

Las partes se obligan a mantener reserva sobre informacion tecnica, comercial, financiera, estrategica, bases de datos, precios, documentos internos, accesos y cualquier informacion no publica que conozcan con ocasion del presente contrato.

Esta obligacion se mantendra durante la vigencia del contrato y por dos (2) anos adicionales a su terminacion.

15. Responsabilidad

La responsabilidad total de EL PROVEEDOR derivada del presente contrato, cualquiera sea la causa, se limitara al valor efectivamente pagado por EL CLIENTE a EL PROVEEDOR bajo este contrato.

EL PROVEEDOR no respondera por perjuicios indirectos, lucro cesante, perdida de oportunidad, perdida de ventas, dano reputacional, sanciones derivadas de informacion suministrada por EL CLIENTE, ni decisiones comerciales o juridicas adoptadas por EL CLIENTE.

La limitacion anterior no aplicara en casos de dolo, culpa grave o violacion intencional de confidencialidad debidamente probada.

16. Terminacion

El contrato terminara por:

1. Cumplimiento del plazo y entrega del alcance contratado.
2. Mutuo acuerdo escrito.
3. Incumplimiento grave de cualquiera de las partes, no subsanado dentro de tres (3) dias habiles siguientes a la notificacion escrita.
4. Mora en el pago por parte de EL CLIENTE.
5. Imposibilidad de ejecucion por fuerza mayor o caso fortuito.

Si EL CLIENTE termina unilateralmente el contrato sin justa causa, debera pagar los servicios ejecutados, costos causados, compromisos asumidos con terceros y una penalidad equivalente al veinte por ciento (20%) del saldo pendiente, sin perjuicio de otros valores exigibles.

17. Clausula penal

En caso de incumplimiento grave imputable a EL CLIENTE, incluyendo mora, cancelacion injustificada, negativa de pago o uso no autorizado de entregables no pagados, EL CLIENTE pagara a EL PROVEEDOR una clausula penal equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, sin perjuicio del cobro de capital, intereses, costos de cobranza y perjuicios adicionales demostrables.

18. Merito ejecutivo

Las partes reconocen que el presente contrato, junto con sus anexos, facturas, cuentas de cobro, actas, correos de aprobacion, certificaciones de entrega y el pagare suscrito, podra prestar merito ejecutivo en los terminos del articulo 422 delCodigo General del Proceso, siempre que contenga obligaciones claras, expresas y exigibles.

19. Notificaciones

Toda notificación relacionada con este contrato se enviará a los siguientes correos:

EL PROVEEDOR: [●]

EL CLIENTE: [●]

Las partes aceptan que las comunicaciones enviadas a dichos correos, o a los números de WhatsApp corporativos que informen por escrito, serán válidas para seguimiento, aprobaciones, requerimientos y notificaciones contractuales.

20. Ley aplicable y solución de controversias

El presente contrato se regirá por las leyes de la República de Colombia.

Las partes intentarán solucionar cualquier diferencia mediante arreglo directo durante cinco (5) días hábiles contados desde la comunicación escrita del conflicto. Si no hay acuerdo, las partes podrán acudir a los jueces competentes de la República de Colombia, con domicilio contractual en [Armenia, Quindío / Bogotá D.C. / ciudad a definir].

21. Integridad del contrato

El presente documento, sus anexos y el pagare sustituyen cualquier conversación, propuesta, presentación o acuerdo verbal previo sobre el mismo objeto. Cualquier modificación deberá constar por escrito y ser aceptada por ambas partes.

En constancia, se firma en dos (2) ejemplares del mismo tenor, en [ciudad], el día 27 de abril de 2026.

EL PROVEEDOR

THROUGH AIR / JUAN JOSE TRUJILLO

CC/NIT: [●]

Firma: _____

Fecha: _____

EL CLIENTE

RIOMAGGIORE RG S.A.S.

NIT: 901954113-[●]

Representante legal: [●]

CC: [●]

Firma: _____

Fecha: _____

ANEXO 1. PAGARE NO. 001

Yo, [nombre completo del representante legal], identificado(a) con cedula de ciudadanía No. [●], actuando en nombre y representacion legal de **RIOMAGGIORE RG S.A.S.**, sociedad identificada con NIT 901954113-[●], declaro que la sociedad que represento pagara incondicionalmente a la orden de **JUAN JOSE TRUJILLO / THROUGH AIR**, identificado con cedula de ciudadanía No. [●], o a quien represente sus derechos, la suma de **DIEZ MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS (\$10.000.000 COP)**.

La suma anterior corresponde al valor de los servicios de marketing digital, produccion audiovisual y herramientas digitales contratados para la apertura comercial del proyecto Rio Maggiore Town House.

Forma de pago del pagare

El presente pagare sera pagado asi:

Cuota	Valor	Vencimiento
Primera cuota	\$4.000.000 COP	27 de abril de 2026
Segunda cuota	\$6.000.000 COP	6 de julio de 2026

En caso de mora en cualquiera de las cuotas, se hara exigible inmediatamente la totalidad del saldo pendiente, junto con intereses moratorios a la tasa maxima legal permitida en Colombia, costos de cobranza y gastos judiciales o extrajudiciales aplicables.

El lugar de pago sera [ciudad] o la cuenta bancaria/medio de pago informado por escrito por el acreedor.

El deudor renuncia expresamente a los requerimientos privados o judiciales para ser constituido en mora, asi como a la presentacion para el pago y al protesto, en cuanto la ley lo permita.

El presente pagare se suscribe como titulo valor, a la orden, de conformidad con los articulos 621, 622, 709 y concordantes delCodigo de Comercio colombiano.

Firmado en [ciudad], el dia 27 de abril de 2026.

DEUDOR

RIOMAGGIORE RG S.A.S.

NIT: 901954113-[●]

Representante legal: [●]

CC: [●]

Firma: _____

Fecha: _____

ACREEDOR

JUAN JOSE TRUJILLO / THROUGH AIR

CC/NIT: [●]

Firma: _____

Fecha: _____

ANEXO 2. CARTA DE INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAMIENTO DEL PAGARE

Senor

JUAN JOSE TRUJILLO / THROUGH AIR

[Ciudad]

Referencia: instrucciones para diligenciamiento del Pagare No. 001 suscrito por RIOMAGGIORE RG S.A.S.

Yo, **[nombre completo del representante legal]**, identificado(a) con cedula de ciudadanía No. **[●]**, actuando en nombre y representacion legal de **RIOMAGGIORE RG S.A.S.**, autorizo expresa e irrevocablemente a **JUAN JOSE TRUJILLO / THROUGH AIR** para diligenciar los espacios en blanco del Pagare No. 001, unica y exclusivamente conforme a las siguientes instrucciones:

1. El valor maximo del pagare sera de **DIEZ MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS (\$10.000.000 COP)**, menos los pagos efectivamente recibidos y soportados.
2. La fecha de creacion sera el **27 de abril de 2026**.
3. La primera cuota sera de **\$4.000.000 COP**, con vencimiento el **27 de abril de 2026**.
4. La segunda cuota sera de **\$6.000.000 COP**, con vencimiento el **6 de julio de 2026**.
5. En caso de mora, el acreedor podra declarar vencido el plazo y exigir inmediatamente la totalidad del saldo insoluto.
6. Los intereses moratorios se liquidaran a la tasa maxima legal permitida en Colombia.
7. El pagare podra hacerse exigible judicial o extrajudicialmente cuando exista mora total o parcial en cualquiera de las obligaciones de pago.
8. Los espacios de identificacion, ciudad, fecha, cuenta de pago y demas datos formales podran ser completados con base en el contrato, certificado de existencia y representacion legal, RUT, cedula, correos, comunicaciones o documentos entregados por las partes.

Estas instrucciones hacen parte integral del Pagare No. 001 y del contrato de prestacion de servicios suscrito entre las partes.

Firmado en [ciudad], el dia 27 de abril de 2026.

AUTORIZANTE / DEUDOR

RIOMAGGIORE RG S.A.S.

NIT: 901954113-[●]

Representante legal: [●]

CC: [●]

Firma: _____

Fecha: _____

ACREEDOR

JUAN JOSE TRUJILLO / THROUGH AIR

CC/NIT: [●]

Firma: _____

Fecha: _____